

TEILUNGSERKLÄRUNG

gemäß § 8 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Objekt: Ahornweg 21, 22303 Hamburg (Winterhude) — "Ahornhöhe"

Notarielle Angaben

Beurkundender Notar:	Notar Dr. Christian Lorenz, Hamburg
Urkundenrolle:	UR-Nr. 45/2015 L
Datum der Beurkundung:	18.11.2015

Aufteilung des Gebäudes

Das Gebäude ist in 14 Wohnungseigentumseinheiten aufgeteilt, davon eine Penthouse-Einheit im 5. OG.

Miteigentumsanteil und Sondereigentum

Miteigentumsanteil dieser Einheit: 112/1350

Die Penthouse-Wohnung im 5. OG (Einheit Nr. 14) nebst Dachterrasse, Kellerabteil Nr. 14, Tiefgaragenstellplatz Nr. 14 und Fahrradabstellplatz Nr. 3.

Gemeinschaftseigentum

Zum Gemeinschaftseigentum gehören Treppenhaus, Fahrstuhl, Dach, Fassade, Tiefgarage und die zentrale Wärmepumpenanlage.

Kostenverteilerschlüssel

Die Kosten werden nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile verteilt, mit Ausnahme der Aufzugskosten, die nach Etagenlage gestaffelt umgelegt werden (höhere Etagen tragen einen höheren Anteil).

Sondernutzungsrechte

Der Eigentümer der Einheit Nr. 14 hat das ausschließliche Sondernutzungsrecht an der Dachterrasse von ca. 45 m².

Stimmrecht

Das Stimmrecht richtet sich nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile (Wertprinzip).

Bauliche Veränderungen

Bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum bedürfen gemäß § 20 WEG eines Beschlusses der Eigentümerversammlung. Für die Dachterrasse der Einheit Nr. 14 gilt: Feste Aufbauten (z. B. Pergolen, Wintergärten) sowie Veränderungen, die die Statik oder die Dachabdichtung berühren, bedürfen zusätzlich der gesonderten Zustimmung der Eigentümerversammlung und eines Nachweises der statischen Unbedenklichkeit durch einen Fachplaner. Veränderungen an der Fassade, den Fenstern oder der Gebäudetechnik (insbesondere der Wärmepumpenanlage) bedürfen ebenfalls eines Beschlusses.

Instandhaltung und Instandsetzung

Jeder Eigentümer ist verpflichtet, sein Sondereigentum so instand zu halten, dass anderen Eigentümern kein Nachteil entsteht. Die Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums, insbesondere der zentralen Wärmepumpenanlage und des Fahrstuhls, obliegt gemeinschaftlich allen Wohnungseigentümern. Für die Dachabdichtung im Bereich der Sondernutzungsfläche Dachterrasse trägt die Gemeinschaft die Kosten der Instandhaltung, während die Reinigung der Terrasse selbst dem Nutzungsberechtigten

Eigentümer obliegt.

Verwalter

Die Wohnungseigentümergeinschaft wird durch einen von der Eigentümerversammlung bestellten Verwalter vertreten (zum Zeitpunkt der Beurkundung: Wagner Immobilienverwaltung). Der Verwalter ist insbesondere zuständig für die Aufstellung des Wirtschaftsplans, die Erstellung der Jahresabrechnung, die Einberufung und Durchführung der Eigentümerversammlungen sowie die Umsetzung der gefassten Beschlüsse.

Tierhaltung

Die Haltung von Haustieren im üblichen Umfang ist zulässig, sofern hierdurch keine Beeinträchtigung anderer Eigentümer oder Bewohner entsteht. Das Ausführen von Hunden über die Dachterrasse anderer Einheiten ist ausgeschlossen. Die Haltung gefährlicher oder besonders lärmintensiver Tiere bedarf der vorherigen Zustimmung der Verwaltung.

Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Teilungserklärung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Änderungen dieser Teilungserklärung bedürfen der notariellen Form sowie grundsätzlich der Zustimmung aller betroffenen Wohnungseigentümer. Die Kosten dieser Urkunde sowie ihres Vollzugs trägt der jeweilige Ersterwerber der betreffenden Einheit.

Diese Teilungserklärung regelt gemäß § 8 WEG die Aufteilung des Grundstücks in Wohnungseigentum. Änderungen bedürfen der notariellen Form und der Zustimmung der Wohnungseigentümer im gesetzlich vorgesehenen Umfang.